

Contratto di licenza con l'utente finale

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA:

Il presente Contratto di licenza per l'uso del software ("Contratto di licenza") stipulato tra (a) l'acquirente (persona fisica o giuridica) e (b) HP Inc. ("HP") disciplina l'uso del prodotto software installato o messo a disposizione da HP per essere utilizzato con il vostro prodotto HP ("Prodotto HP"), salvo non sia disciplinato separatamente con altro contratto di licenza tra l'acquirente e HP o suoi fornitori. Altro eventuale software può contenere contratto di licenza nella relativa documentazione online. Il termine "Software " indica tutto il software e può includere i relativi supporti, materiale cartaceo e documentazione online o elettronica.

Le eventuali modifiche e integrazioni al presente Contratto di licenza sono allegate al prodotto HP.

I DIRITTI SUL PRODOTTO SOFTWARE VENGONO CONCESSI ALL'ACQUIRENTE A CONDIZIONE CHE LO STESSO CONVENGA CON TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. SELEZIONANDO IL PULSANTE "ACCETTO", L'ACQUIRENTE ACCETTA LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. SE NON ACCETTA L'ACQUIRENTE NON DEVE PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE, NON PUO' COPIARE, SCARICARE O COMUNQUE UTILIZZARE IL PRODOTTO. IL PRODOTTO SOFTWARE INUTILIZZATO, DEVE ESSERERESTITUITO AL RIVENDITORE, UNITAMENTE ALL'HARDWARE HP, ENTRO 14 GIORNI DALLA DATA D'ACQUISTO, PER OTTENERE IL RIMBORSO INTEGRALE DEL PREZZO PAGATO ALLE CONDIZIONI IN VIGORE PRESSO IL LUOGO D'ACQUISTO.

1. OGGETTO DELLA LICENZA. HP concede all'acquirente i seguenti diritti a patto che vengano rispettati tutte le condizioni del presente Contratto di licenza:

a. Uso. Il prodotto software può essere utilizzato su un solo computer (il "Computer"). Se il prodotto software è stato fornito via Internet e concesso in licenza originariamente per più computer è possibile installare ed utilizzare il prodotto solo su detti computer. Non è

consentito separare i componenti del prodotto software per utilizzarli su più computer. Non è consentito distribuire il prodotto software. Per utilizzare il prodotto software è consentito caricarlo nella memoria temporanea (RAM) del computer.

b. Memorizzazione. È consentito copiare il prodotto software nella memoria locale o in una periferica di memorizzazione del prodotto HP.

c. Duplicazione. È consentito fare copie d'archivio o di riserva del prodotto software, a condizione che le stesse contengano per intero gli avvisi di copyright del prodotto originale e che vengano utilizzate a soli scopi di backup.

d. Riserva di diritti. HP ed i suoi fornitori si riservano tutti i diritti non espressamente concessi nel presente Contratto di licenza.

e. Freeware. Ferme restando le condizioni del presente Contratto di licenza, tutto il software, o una qualsiasi sua parte, che non siano software proprietario di HP o software fornito in base ad una licenza pubblica da parte di terzi ("Freeware"), vengono concessi all'acquirente alle condizioni del relativo contratto di licenza applicabile al Freeware suddetto, siano esse sotto forma di contratto separato, licenza "a strappo" (shrink wrap) o di licenze elettroniche accettate all'atto del download. L'uso del Freeware da parte dell'acquirente è interamente disciplinato dalle condizioni di detta licenza.

f. Recupero dati. L'eventuale programma di recupero dati in dotazione al prodotto HP (su disco fisso, dischetto, CD o DVD o altra forma) può essere utilizzato solo per ripristinare il disco fisso del prodotto HP al quale era originariamente destinato. L'utilizzo di eventuale software Microsoft presente nel programma di recupero è disciplinato dal contratto di licenza Microsoft.

2. AGGIORNAMENTI. Per utilizzare un prodotto software identificato come aggiornamento è necessario essere in possesso della licenza del prodotto software originale indicato da HP come avente diritto all'aggiornamento. Una volta effettuato l'aggiornamento non è più possibile utilizzare il prodotto software originale che ha dato diritto all'aggiornamento. Utilizzando il prodotto software, l'utente accetta altresì che HP possa accedere automaticamente al Prodotto HP quando

collegato a Internet per verificare la versione o lo stato di determinati Prodotti software e che possa automaticamente scaricare e installare aggiornamenti a tali prodotti software sul Prodotto HP per fornire nuove versioni o aggiornamenti richiesti per mantenere la funzionalità, le prestazioni o la sicurezza del Software HP e del Prodotto HP e facilitare la fornitura di assistenza o altri servizi forniti all'utente. In determinati casi e in base al tipo di aggiornamento, verranno fornite all'utente notifiche (tramite finestre a comparsa o altri mezzi), che possono richiedere l'avvio dell'aggiornamento.

3. SOFTWARE AGGIUNTIVO. Il presente Contratto di licenza vale per gli aggiornamenti ed i supplementi al prodotto software originale fornito da HP, a meno che la stessa non abbia fornito diverse condizioni con l'aggiornamento o il supplemento. Queste ultime prevarranno in caso di divergenza.

4. TRASFERIMENTO.

a. Terzi. L'utente iniziale del prodotto software può trasferirlo in un'unica soluzione ad un altro utente finale. L'eventuale trasferimento deve comprendere tutti i componenti, i supporti, la documentazione cartacea, il presente Contratto di licenza e, se pertinente, il certificato di autenticità. Il trasferimento non può avvenire in modo indiretto, ad esempio sotto forma di deposito in conto vendita. Prima del trasferimento, l'utente finale destinatario del prodotto deve accettare tutte le condizioni del presente Contratto di licenza. All'atto del trasferimento del prodotto software la licenza cessa immediatamente.

b. Limitazioni. L'acquirente non può noleggiare o prestare il prodotto software né usarlo su sistemi timesharing o altri sistemi di ufficio. Non è consentito all'acquirente sublicenziare, cedere o trasferire il Software salvo nei casi espressamente previsti dal presente contratto.

5. COPYRIGHT. Tutti i diritti di proprietà sul Software e sulla relativa documentazione appartengono ad HP o a suoi fornitori e sono tutelati dalla legge, incluse senza limitazione quelle sul diritto d'autore, il segreto commerciale e i marchi di fabbrica in vigore negli Stati Uniti e ad ulteriori disposizioni di leggi e trattati internazionali in materia. L'acquirente non è autorizzato a rimuovere dal prodotto software

qualsiasi identificazione , avviso di copyright e/o altri avvisi di limitazioni proprietarie.

6. REINGEGNERIZZAZIONE. L'acquirente non potrà reingegnerizzare, decompilare o disassemblare il Software, salvo e nella misura in cui il diritto a fare ciò sia sancito dalle leggi in vigore, nonostante la presente limitazione, o sia espressamente previsto dal presente Contratto di licenza.

7. DURATA. Il presente Contratto di licenza è valido fino a rinuncia o cessazione. La licenza cesserà anche negli altri casi previsti dal presente contratto o in caso d'inadempimento da parte dell'acquirente.

8. AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI DATI.

a. HP utilizzerà cookie e altri strumenti della tecnologia Web per raccogliere in modo anonimo informazioni tecniche correlate al Software HP e al Prodotto HP. Tali dati verranno utilizzati per fornire gli aggiornamenti e l'assistenza o altri servizi correlati descritti nella Sezione 2. HP raccoglierà inoltre informazioni personali compreso l'indirizzo IP o altre informazioni di identificazione univoche associate al Prodotto HP e ai dati forniti dall'utente al momento della registrazione del Prodotto HP. Oltre a fornire gli aggiornamenti e l'assistenza o altri servizi correlati, tali dati verranno utilizzati per inviare comunicazioni commerciali all'utente (in ogni caso con il consenso esplicito dell'utente dove richiesto dalla legge vigente).

Nella misura consentita dalla legge vigente, accettando tali termini e condizioni, l'utente acconsente alla raccolta e all'uso di dati anonimi e personali da parte di HP, dalle sue sussidiarie e affiliate come descritto nel presente EULA e come ulteriormente descritto nella normativa sulla privacy di HP

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001

b. Raccolta/Usò da terze parti. Alcuni programmi software inclusi nel Prodotto HP sono forniti e concessi in licenza all'utente da fornitori di terza parte ("Software di terza parte"). Il Software di terza parte può essere installato e funzionare sul Prodotto HP anche se si sceglie di non attivare/acquistare tale software. Il Software di terza parte può

raccogliere e trasmettere informazioni tecniche sul sistema (ossia, indirizzo IP, identificativo dispositivo univoco, versione software installata, ecc.) e altri dati di sistema. Questi dati vengono utilizzati dalla terza parte per identificare gli attributi tecnici di sistema e assicurare che la versione corrente del software sia installata nel sistema. Se non si desidera che il Software di terza parte raccolga tali dati tecnici o invii automaticamente aggiornamenti della versione, occorre disinstallare il software prima di collegarsi a Internet.

9. LIMITAZIONE DELLE GARANZIE. NELLA MISURA PERMESSA DALLE LEGGI APPLICABILI, IL PRODOTTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA HP E DAI SUOI FORNITORI NELLO STATO IN CUI SI TROVA ("AS IS") E CON TUTTI I DIFETTI, ED HP ESPRESSAMENTE DECLINA OGNI ULTERIORE GARANZIA E CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA E DI LEGGE, COMPRESE, SENZ'INTENTO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI POSSESSO E NON VIOLAZIONE, GARANZIE IMPLICITE, OBBLIGHI O CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI ED ASSENZA DI VIRUS INFORMATICI IN RELAZIONE AL PRODOTTO SOFTWARE. In alcuni stati o sistemi giuridici non sono ammesse l'esclusione delle garanzie implicite o limitazioni della durata delle stesse, pertanto la suddetta clausola potrebbe non avere valore nella sua totalità.

I CONSUMATORI AUSTRALIANI HANNO DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O A UN RIMBORSO PER GUASTI RILEVANTI E A INDENNIZZO PER ALTRI DANNI O PERDITA RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE. I CONSUMATORI AUSTRALIANI HANNO ANCHE DIRITTO ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE SE LA SUA QUALITÀ NON RISULTA ACCETTABILE E IL PROBLEMA NON CONTRIBUISCE A UN GUASTO RILEVANTE. I CONSUMATORI NEOZELANDESI CHE ACQUISTANO BENI PER USO O CONSUMO PERSONALE, DOMESTICO O CASALINGO E NON PER FINI PROFESSIONALI ("CONSUMATORI NEOZELANDESI") HANNO DIRITTO A RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O RIMBORSO PER GUASTO E A INDENNIZZO PER ALTRI DANNI O PERDITA RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE.

10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. In base alla legge locale, indipendentemente da eventuali danni subiti dall'acquirente, l'intera responsabilità di HP e dei suoi eventuali fornitori ai sensi del disposto del presente Contratto di licenza e l'esclusivo rimedio spettante all'acquirente in ordine a quanto precede saranno limitati all'importo pagato da quest'ultimo separatamente per il prodotto software, o a 5 dollari USA se l'importo dovesse essere inferiore. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, IN NESSUN CASO HP O I SUOI FORNITORI POTRANNO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI DI OGNI DANNO DIRETTO O INDIRETTO DI QUALSIASI NATURA (COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER LUCRO CESSANTE O PERDITA D'INFORMAZIONI RISERVATE O D'ALTRA NATURA, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, LESIONI PERSONALI, VIOLAZIONE DELLA PRIVACY DERIVANTI DA, O COMUNQUE IN RELAZIONE ALL'USO O AL MANCATO USO DEL PRODOTTO SOFTWARE, O COMUNQUE CONNESSI AD UNA QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA, NEPPURE NEL CASO IN CUI HP O I SUOI FORNITORI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI ED ANCORCHÉ IL RIMEDIO NON VADA SOSTANZIALMENTE A BUON FINE). Alcuni stati o sistemi giuridici non consentono l'esclusione o limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione od esclusione potrebbe non applicarsi.

11. CLIENTI DI ENTI PUBBLICI USA. Ai sensi del disposto del FAR 12.211 e 12.212, il software commerciale per computer, la relativa documentazione e i dati tecnici relativi agli articoli commerciali vengono concessi in licenza agli enti pubblici USA in base alla licenza commerciale standard HP.

12. RISPETTO DELLE LEGGI SULL'ESPORTAZIONE. L'acquirente deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti in vigore negli USA ed in altri paesi in materia di esportazione per garantire che il prodotto software (1) non venga esportato, direttamente o indirettamente, in violazione di dette leggi e (2) non venga utilizzato per scopi vietati da dette leggi comprese, senza limitazioni, quelle relative alla proliferazione di armi nucleari, chimiche o batteriologiche.

13. CAPACITÀ E POTERE CONTRATTUALE. L'acquirente dichiara di essere maggiorenne nello stato di residenza e, se del caso, di essere stato debitamente autorizzato dal datore di lavoro a stipulare il presente contratto.

14. DIRITTO APPLICABILE. Il presente EULA è regolato dalle leggi del paese in cui l'apparecchiatura è stata acquistata.

15. CONDIZIONI GENERALI. Il presente Contratto di licenza (comprese eventuali aggiunte e variazioni inserite nella confezione del prodotto HP) annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le parti in merito all'oggetto del presente contratto, costituendo e l'unica manifestazione della volontà contrattuale tra l'acquirente e HP in relazione al prodotto software. In caso di divergenza tra le condizioni previste da politiche, procedure o programmi dei servizi di assistenza HP e il disposto del presente contratto, prevarrà quest'ultimo.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti gli altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Nella misura consentita dalla legge applicabile, le sole garanzie relative ai prodotti e ai servizi HP sono esposte sotto forma di dichiarazioni di garanzia insieme a tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. Nella misura consentita dalla legge applicabile, HP non è responsabile di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Prima edizione: Agosto 2015

817678-061